

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิศิลปสมัย”

ด้วย นายสันต์ สิทธิเขตต์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิศิลปสมัย ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิศิลปสมัย”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ทุกรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.๓ จัดกิจกรรมทางศิลปะแขนงต่าง ๆ และด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยว เทศกาลศิลปะ นิทรรศการและการแสดง เป็นต้น และกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

๒.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๓๕ ซอยสุขุมวิท ๖๑ (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายสันต์ สิทธิเขตต์ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายวิญญู ไชยวรรณ รองประธานกรรมการ

๕.๓ นางสาวปาริชาติ วรรณโก กรรมการ

๕.๔ นางสาวณัฐกานต์ มะลิหอม กรรมการ เหนียวิน และผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๕ นางสาววรรณพร ภูมิบรรจง กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๒๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชยาวัธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ

มูลนิธิศิลปสมัย

หมวดที่ 1

เครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ 1 มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิศิลปสมัย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Avant-garde Art Foundation

ข้อ 2 เครื่องหมายของมูลนิธินี้ ความหมายของสีที่ใช้ในโลโก้มูลนิธิศิลปสมัย สีที่ใช้ในสัญลักษณ์ของมูลนิธิ น้ำตาลก็คือ แผ่นดิน สีฟ้าจะมีสามสี ก็คือท้องฟ้า ทะเล แม่น้ำ สีส้มคือสีของแสง ดวงอาทิตย์ สีเหลืองคือดวงจันทร์และ ตัวแทนของดวงดาว สีเทา ค่อยามเย็น สีชมพู คือความหวัง ความใฝ่ฝัน สีเนื้อคือสีผิว เป็นสีของชีวิต และมนุษย์ สีทั้งหมดเป็นตัวแทนความหมายขององค์รวมของโลก ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้



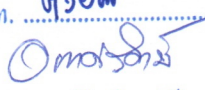
ข้อ 3 สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 29/35 ซอยสุขุมวิท 61 (เสาชิงช้า) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้เพื่อ

- 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ทุกรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 4.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4.3 จัดกิจกรรมทางศิลปะแขนงต่างๆ และด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยว เทศกาลศิลปะ นิทรรศการและการแสดง เป็นต้น และกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๖๒๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงกรณ์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

4.4 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

4.5 ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ 3

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ 5 ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกคือ เงินสด จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

6.1 เงินที่รัฐบาลหรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย หรือที่อื่นจัดหาให้

6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพัน ให้มูลนิธิ
ต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

6.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

6.4 ดอกผล ซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

6.5 เงินบริจาคที่ให้ เพื่อตอบแทนการใช้ทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่มูลนิธิจัดให้

6.6 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบ

หมวดที่ 4

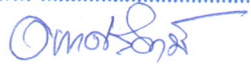
คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ 7 กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่... ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๓๖๒๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ 8 กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

8.1 ถึงคราวออกตามวาระ

8.2 ตายหรือลาออก

8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7

8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ 5

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 9 มูลนิธิดำเนินการ โดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อ 10 ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการผู้เริ่มจัดตั้งมูลนิธิเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ 11 วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ 12 กรรมการดำเนินงานของมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ข้อ 13 การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๓๖๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนันต์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ 14 ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามวาระของกรรมการผู้ ที่ตนแทนเท่านั้น

หมวดที่ 6

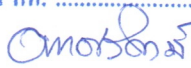
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 15 คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 15.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และสำเนียงงานตามนโยบายนั้น
- 15.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ
- 15.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีบุคคล รายได้รายจ่ายต่อกระทรวงมหาดไทย
- 15.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
- 15.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
- 15.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่าง ของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
- 15.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
- 15.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
- 15.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
- 15.10 แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตามข้อ 15.7 , 15.8 และ 15.9 ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม และที่ปรึกษาตามข้อ 15.9 ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ ที่เชิญเท่านั้น

ข้อ 16 ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 16.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๑๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

16.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

16.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

16.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 17 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 18 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

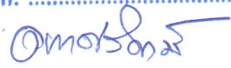
ข้อ 19 เลขาธิการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประจำของมูลนิธิ ติดต่อกับประธานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดการประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานมูลนิธิ และรายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ

ข้อ 20 เற்றுณผู้มีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 21 สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ 22 ในการทำนิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิหรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ และเกี่ยวข้องกับบรรดาคดีอันเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือเลขา หรือกรรมการมูลนิธิผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

ข้อ 23 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๖๒๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ 7

คณะกรรมการ

ข้อ 24 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ก็ให้อนุกรรมการแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ 25 อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนคณะกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

25.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

25.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 8

คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 26 คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการของมูลนิธิ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการบริหารกระทำการแทนคณะกรรมการได้ เลขานุการมูลนิธิเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ข้อ 27 กรรมการบริหารให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และอาจจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารได้อีก

27.1 กรรมการบริหารมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และตามที่มูลนิธิมอบหมาย

27.2 กรรมการบริหารมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ 9

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 28 คณะกรรมการมูลนิธิจะให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายในเดือนสิงหาคม และต้องมีการประชุมมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ 29 การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนขอให้ประชุม ก็ให้เรียกประชุมสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 28 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 30 กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการประชุมให้คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 28 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยกรรมการมูลนิธิ หรือประธานอนุกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งให้วิธีสืบถามมติทางหนังสือ แทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานอนุกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหารต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำ หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ ประธานอนุกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหารแล้วแต่กรณี

ข้อ 32 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการมูลนิธิ หรือประธานที่ประชุมมีอำนาจเชิญ หรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๓๖๒๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงครัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ 10

การเงิน

ข้อ 33 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 1,000,000 บาท และประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ คราวละไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่อนุมัติให้จ่ายได้แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 34 เหนียญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท

ข้อ 35 เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารมูลนิธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่ รัฐบาลให้การค้ำประกัน แล้วคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อ 36 การสั่งจ่ายเงินสดโดยเช็คหรือตัวสั่งจ่ายเงิน จะต้องมียามมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทน หรือเลขาธิการร่วมกับเหนียญญิก หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ 37 ในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงานให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ เงินที่ผู้บริจาคได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากดำเนินการ หรือการจัดการกิจกรรมของมูลนิธิ

ข้อ 38 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 39 ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบแต่งตั้งจากบุคคลที่มีใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิ โดยให้ดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไรสุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด

ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิและรับรองบัญชีงบดุลประจำปี ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิ จะต้องรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าวได้

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๓๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ 41 ให้คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทำรายงานสถานะการเงิน ของมูลนิธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ 11

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 42 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งต้องมี กรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อบังคับ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าที่ประชุม

หมวดที่ 12

การเลิกมูลนิธิ

ข้อ 43 ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิ ที่เหลืออยู่จะยกให้แก่มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมประชาชน (PAC) ต่อไป

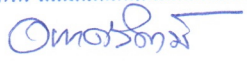
ข้อ 44 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติแล้วให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง โดยมีต้องให้ ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

44.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็ม จำนวน

44.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

44.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

44.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๖๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงครัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

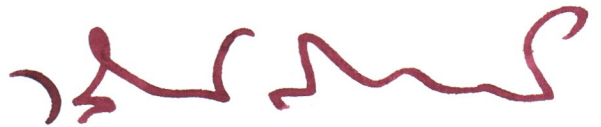
หมวดที่ 13

บทเปิดเตล็ด

ข้อ 45 การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 46 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้

ข้อ 47 มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นเอง



(นาย วสันต์ สิทธิเขตต์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๓๖๖๗
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ